جامعة الأزهر
كلية البنات الإسلامية بأسيوط

شعبة: الشريعة والقانون
قسم: القانون الخاص

الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م

كود المادة: قان ٢٠٦

الفرقة: الثالثة | المادة: المرافعات المدنية والتجارية | التاريخ: / / ٢٠٢٥ | الدرجة الكلية: ١٠٠

الزمن ساعتان | عدد الأسئلة: ٣ | عدد الصفحات: ١

رؤية الكلية: تصميم كلية البنات الإسلامية في أسيوط بأن تكون رائدة في مجال العلوم الإسلامية وعلوم العربية والعلوم الاجتماعية محليا وإقليميا وعالميا

أجيبي - وفقك الله - عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية :

السؤال الأول: (٥٠ درجة)

أ) تكلمي بشيء من التفصيل عما يلي:

١- وصف قواعد المرافعات بأنها فورية التطبيق.

٢- حدود مبدأ علانية الجلسات.

٣- حالات التدخل الوجوبي للنيابة العامة في الدعوى المدنية. (٤٠ درجة)

ب) أكملي الفراغات التالية :

١ - يقتضي مبدأ المواجهة بين الخصوم منع المدعي من .....

٢- إذا توافر سبب لرد القاضي يجب عليه .....

٣- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بطلب قيمة الحكر ..... (١٠ درجات)

السؤال الثاني : (٥٠ درجة)

أ) أجيبي عما يلي

١- ما هي مزايا وعيوب نظام تعدد القضاة ؟

٢- كيف يتم نظر دعوى المخاصمة ؟ (٤٠ درجة)

ب) تخيري الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

١- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالأراضي الزراعية .....(بثمن الأرض - بنصف الثمن - بمائة مثل الضريبة الأصلية - بأربعمائة مثل الضريبة الأصلية - بأربعمائة مثل الضريبة الإضافية على العقار)

٢- يقصد بصلاحية الدعوى للحكم فيها اشتمال الصحيفة على طلبات المدعي وإيداع مذكرة بدفاع المدعي عليه.....
(في الجلسة المحددة لنظر الدعوى - قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى - عند قيد الدعوى)

(١٠ درجات)

السؤال الثالث: (٥٠ درجة)

أ) عرفي الإعلان القضائي ، وما هدفه ومن الذي يتولى إجرائه وما هي البيانات التي يجب أن تشتمل عليها ورقة الإعلان ؟ (٤٠ درجة)

ب) أكملي الفراغات التالية:

١- يمتد الميعاد في قانون المرافعات في حالة ما إذا ..... ويمتد إلى .....

٢- يسلم الإعلان القضائي الخاص بأحد ضباط الجيش إلى ..... (١٠ درجات)

انتهت الأسئلة مع أطيب الأمنيات بالتوفيق

أستاذ المادة: أ.د /حسام مهني صادق
التوقيع:

رئيس القسم
أ.د/حسام مهني صادق
التوقيع:

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بأسيوط

شعبة الشريعة والقانون

رؤية الكلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسيوط أن يكون لها تميز وريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسيوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامعا بين الأصالة والمعاصرة قادرا على النهوض بالمجتمع المحلي وتطوير بها يواكب التحديات العالمية ومتطلبات العصر، متمكنا قويا في سوق العمل المحلي والإقليمي يحافظ على قيم الإسلام ولغته، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

القسم: القانون الخاص	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية
كود المقرر: قان ٣٠٦	تاريخ الامتحان: ١٥ / ٦ / ٢٠٢٥	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية

السؤال الأول : (٥٠ درجة)

أ- اكتب ما تعرفه :

١- علاقة قانون المرافعات بقوانين الإجراءات الأخرى.

٢- المقصود بمبدأ مواجهة الخصوم.

٣- عزل القاضي. (٤٠ درجة)

ب- أكمل العبارات التالية من خلال ما درست :

١- يقتضي مبدأ المواجهة بين الخصوم منع المدعي عليه من .....

٢- إذا توافر سبب لرد القاضي يجب عليه أن .....

٣- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالحيازة بـ..... (١٠ درجات)

السؤال الثاني : (٥٠ درجة)

أ- أجب عما يأتي:

١- ما هي مزايا وعيوب نظام التقاضي على درجة واحدة ؟

٢- كيف ترفع دعوى مخاصمة القاضي ؟ (٤٠ درجة)

ب) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

١- تقدر قيمة الدعوى المتعلقة بالمنازعة في سند ترتيب الإيراد المقرر لمدى الحياة على أساس .....
(قيمة الراتب الشهري- قيمة الراتب السنوي - قيمة راتب ثلاث سنوات- قيمة راتب عشر سنوات - قيمة راتب عشرين سنة)

٢- يعد تدخل النيابة العامة في المسائل المتعلقة بانتفاء ولاية جهة الاختصاص تدخلاً .....
(وجوبيا - جوازيا - مرفوضا) (١٠ درجات)

السؤال الثالث : (٥٠ درجة)

أ- ما المقصود بمواعيد المرافعات وما أنواعها ، مع تعريف كل نوع والتمثيل له ؟ (٤٠ درجة)

ب- أكمل الفراغات التالية :

١- إذا صادف آخر يوم في الميعاد عطلة رسمية .....
(ينقضي الميعاد - يؤجل نظر الجلسة - يمتد الميعاد - يعتبر الإجراء متخذاً)

٢- يجوز إنقاص ميعاد الحضور أمام المحكمة الجزئية إلى ..... كما يجوز إنقاصه أمام محكمة الاستئناف إلى ..... (١٠ درجات)

انتهت الأسئلة

أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح

أستاذ المقرر
أ.د/حسام مهني صادق

رئيس القسم
أ.د/حسام مهني صادق

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بأسيوط

شعبة الشريعة والقانون

تحقيقاً لرؤية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسيوط أن يكون لها فضل وقدوة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر فرع أسيوط، على تقديم برامج أكاديمية متميزة؛ لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامع بين الأصالة والمعاصرة، قادر على النهوض بالبحث العلمي وتطويره، وبما يوافي الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، منافس لزملائه في سوق العمل المحلي والإقليمي مدفوع بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

الامتحان النهائي للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤

القسم: القانون الخاص	الفرقة: الثالثة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية
كود المقرر: ق ق ٣٠٦	تاريخ الامتحان: ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٤	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول : (٥٠ درجة)

(أ) أكمل الفراغات التالية :

١ – إذا نطقت المحكمة بالحكم في جلسة سرية.....

٢ – إذا رأت الدائرة المدنية بمحكمة النقض العدول عن مبدأ قانوني قررته الدائرة الجنائية..... (١٠درجات)

(ب) فصل القول في بيان قاعدة تقدير قيمة الدعاوي العقارية. (٤٠درجة)

السؤال الثاني: (٥٠ درجة)

(أ) اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين:

١ – يتولى..... إصدار الأمر الخاص بقيد صحيفة الدعوي عند عدم استيفاء المستندات المطلوبة.

(رئيس المحكمة – أمين المحكمة – قاضي الأمور الوقتية)

٢ – يعد الميعاد الذي يقدم فيه الطعن بالاستئناف من مواعيد المرافعات.....(الكاملة – الناقصة – المرتدة)

(١٠ درجات)

(ب) تكلم عن غياب المدعي عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الدعوي بشيء من التفصيل. (٤٠درجة)

السؤال الثالث: (٥٠ درجة)

(أ) بين الخطأ والصواب في كل مما يلي مع التعليل.

١ – إذا تدخلت النيابة العامة كطرف منضم في الدعوى المدنية لا يحق لها إبداء طلبات أو دفوع جديدة

٢ – تسلم صورة الإعلان الموجه إلي شركة أجنبية لها فرع في مصر إلي مدير الفرع. (١٠درجات)

(ب) ما هي الآثار القانونية التي تترتب على إبداء الطلبات أمام المحكمة ؟ وضح القول في ذلك.

(٤٠ درجة)

انتهت الأسئلة مع خالص التمنيات بالتوفيق.

أستاذ المقرر

أ.د/حسام مهني صادق

رئيس القسم

أ.د/حسام مهني صادق

جامعة الأزهر

كلية الشريعة والقانون بأسيوط

شعبة الشريعة والقانون

رؤية الكلية: تطمح كلية الشريعة والقانون بأسيوط، أن يكون لها السبق والريادة في علوم الشريعة والقانون على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

رسالة الكلية: تعمل كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر فرع أسيوط - على تقديم برامج أكاديمية متميزة؛ لإعداد خريج متميز في مجالي الشريعة والقانون جامعا بين الأصالة والمعاصرة، قادراً على النهوض بالبحث العلمي وتطويره بما يواكب الاتجاهات الحديثة ومتطلبات العصر، منافسا قويا في سوق العمل المحلي والإقليمي متطوعا بقيم الإسلام وأخلاقه، ورسالة الأزهر ودوره في ترسيخ المنهج الوسطي.

امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٥

القسم: القانون الخاص	الفرقة: الرابعة	اسم المقرر: المرافعات المدنية والتجارية
كود المقرر: قان ٣٠٦	تاريخ الامتحان: ٧ / ٥ / ٢٠٢٥	زمن الامتحان: ساعتان
الدرجة الكلية: ١٠٠	عدد الأسئلة: ٣	عدد الصفحات: ١

أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الآتية:

السؤال الأول : (٥٠ درجة)

أ- تكلم عن مبدأ علانية الجلسات على ضوء ما درست ؟ (٤٠درجة)

ب- بين مدى صحة أو خطأ العبارات التالية مع التعليل :

١- يأخذ النظام القضائي المصري بمبدأ التقاضي على درجتين.

٢- تشكل محكمة النقض من دائرتين تؤلف كل منهما من عدد فردي من المستشارين.

٣- يأخذ النظام القضائي المصري بنظام انتخاب القضاة

٤- يجوز عزل القاضي أو وقفه عن العمل. (١٠ درجات)

السؤال الثاني : (٥٠ درجة)

أ- تكلم عن الاختصاص النوعي للمحاكم الجزئية والابتدائية. (٤٠درجة)

ب) تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين :

١- ينتفي احتمال تحيز القاضي إلى أحد الخصوم في نظام ..... (تعدد القضاة – القاضي الفرد)

٢- تشكل محكمة الاستئناف العالي من ..... (ثلاثة قضاة – أربعة قضاة – خمسة قضاة)

٣- يعد تدخل النيابة العامة في دعاوى مخاصمة القاضي تدخلاً ..... (وجوبيا – جوازيا) (١٠ درجات)

السؤال الثالث (٥٠ درجة)

أ- ما هي مواعيد المرافعات وما أنواعها وماذا لو صادف أخر يوم في الميعاد عطلة رسمية؟ (٤٠درجة)

ب- أكمل الفراغات التالية :

١- الإعلان القضائي هو .....

٢- الاختصاص القضائي هو .....

٣- الدعوى القضائية هي ..... (١٠ درجات)

انتهت الأسئلة

أطيب الأمنيات بالتوفيق والنجاح

أستاذ المقرر

أ.د/حسام مهني صادق

رئيس القسم

أ.د/حسام مهني صادق